

Klage til Sivilombudet – saksbehandling i tvangsmulksak (TBRT 24/1007)

6. oktober 2026

Til:

Sivilombudet
Postboks 3 Sentrum
0101 Oslo
postmottak@sivilombudet.no

Fra:

Kodeworks Eiendom AS
Fjordgata 30, 7010 Trondheim
Org.nr. 920 478 506
v/ Eirik Larsen, eirik.larsen@kodeworks.no, tlf. 416 70 269

Dato: 6. oktober 2026

Gjelder: Klage på saksbehandling – Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT), sak 24/1007 –
tvangsmulkt

1. Hvem det klages på og hva klagen gjelder

Klagen gjelder saksbehandlingen i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) i sak 24/1007, nærmere bestemt behandlingen av Kodeworks Eiendom AS' klage av 18. juni 2026 på tre innkrevninger av løpende tvangsmulkt.

Klagebehandlingen ble gjennomført av Klageorganet i TBRT 25. august 2026 (sak 3/26), på grunnlag av saksfremlegg fra brann- og redningssjefen datert 26. juni 2026. Klagen ble ikke tatt til følge. Klager ble underrettet ved orienteringsbrev av 2. september 2026.

Vi anfører at TBRT og klageorganet har behandlet saken i strid med forvaltningslovens krav til utredning (§ 17), begrunnelse (§§ 24 og 25) og forsvarlig saksbehandling, og at vedtaksorganet ikke har oppfylt plikten til å vurdere om pålegget er oppfylt etter sitt innhold.

Vi ber Sivilombudet om å uttale seg om saksbehandlingen har vært forsvarlig. Vi ber ikke om opphevelse av vedtak — vi er innforstått med at det ligger utenfor ombudets kompetanse.

2. Sivilombudets mandat

Vi legger til grunn at saken ligger innenfor Sivilombudets arbeidsområde:

- Sivilombudsloven § 4 omfatter «den offentlige forvaltningen og alle i dens tjeneste». Interkommunale selskaper er ikke unntatt.
- TBRT utøver offentlig myndighet som tilsynsmyndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven og treffer enkeltvedtak der forvaltningsloven anvendes gjennomgående — herunder klagefrist etter § 29, oppreisning etter § 31 og utsatt iverksetting etter § 42.
- Sivilombudet har tidligere behandlet en klage mot samme motpart, Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS, i sak 2009/848 (uttalelse 29. september 2010), om tvangsmulkt etter brann- og eksplosjonsvernloven § 39.

3. Klagemulighetene er uttømt, jf. sivilombudsloven § 8

Klage til klageorganet ble inngitt 18. juni 2026 og endelig avgjort 25. august 2026. Det foreligger ingen ytterligere forvaltningsmessig klagevei. TBRT har selv opplyst at frafall av påløpt tvangsmulkt bare kan skje ved sentral tilsynsmyndighet (DSB) etter brann- og eksplosjonsvernloven § 39; det spørsmålet er et annet enn saksbehandlingen vi her ber Sivilombudet vurdere.

Klagefristen etter sivilombudsloven § 9 er ett år fra vedtaket. Fristen er overholdt.

4. Fakta

Eiendommen er Fjordgata 30 i Trondheim, et bygg fra 1857, klassifisert som verneklasse B i Trondheim kommunes arealplan. Bygget er del av bryggerekka. Kjernen i saken er ett gjenstående avvik — sprinkleranlegg — som ikke kan installeres uten rammetillatelse og igangsettingstillatelse etter plan- og bygningsloven, samt medvirkning fra Byantikvaren.

Tidslinje:

Dato	Hendelse
11.01.2024	Tilsyn. Avvik mot forskrift om brannforebygging §§ 4, 5, 8 og 9
24.01.2024	Tilsynsrapport
08.11.2024	Pålegg om brannsikring. Frist 01.05.2025
07.05.2025	Vedtak om løpende tvangsmulkt, kr 2 000/dag
16.09.2025	TBRTs eget saksfremlegg bekrefter at alle avvik unntatt sprinkler er lukket
19.03.2026	1. gangs innkreving, periode 01.03–18.03.2026, kr 36 000
17.04.2026	2. gangs innkreving, periode 19.03–14.04.2026, kr 54 000
11.05.2026	Uformelt varsel til TBRT om at rammesøknad var klar
12.05.2026	Rammesøknad levert Trondheim kommune (BYGG-26/81377)
03.06.2026	3. gangs innkreving, periode 15.04–26.05.2026, kr 94 000
11.06.2026	Statusmøte med TBRT

Dato	Hendelse
18.06.2026	Klage på alle tre innkrevinger
25.06.2026	TBRT setter videre innkreving i bero fram til 01.01.2027 (sak 24/1007-63)
26.06.2026	Oppreisning av klagefrist og utsatt iverksetting innvilget (sak 24/1007-62)
26.06.2026	Saksfremlegg fra brann- og redningssjefen (sak 24/1007-61)
25.08.2026	Klageorganet: klagen ikke tatt til følge (sak 3/26)
02.09.2026	Orientering om vedtaket (sak 24/1007-65)

I bero-beslutningen av 25. juni 2026 skriver TBRT selv at det «er realisme i omsøkt byggeprosjekt». Beroen gjelder likevel ikke de tre allerede innkrevde periodene — til sammen kr 184 000 — som er klagens gjenstand.

5. Klagegrunnlag

5.1 Brudd på utredningsplikten, fvl. § 17 – rettslig umulighet er ikke utredet

I klagen av 18. juni 2026 punkt 4.3 anførte klager at sprinklerinstallasjon i et verneklasse B-bygg forutsetter rammetillatelse og igangsettingstillatelse etter plan- og bygningsloven §§ 29-4 og 31-2, samt Byantikvarens medvirkning. Konsekvensen er at pålegget ikke kunne etterkommes uten å bryte plan- og bygningsloven.

I saksfremlegget til klageorganet 26. juni 2026 er anførselen besvart slik:

«Brann- og redningssjefen vil vise til at klager har hatt svært lang tid på etterkomme innholdet i pålegget av 08.11.2024. Siden tilsynet ble avholdt 11.01.2024, har det gått nærmere to og et halvt år, uten at nødvendig byggesøknad ble sendt til kommunen.»

Svaret berører ikke anførselens rettslige kjerne — om pålegget overhodet kunne gjennomføres uten plan- og bygningslovens tillatelser — men svarer med en betraktning om tidsbruk. Rettsanvendelsen klager bygget på er ikke utredet. Dette rammer alle tre innkrevningene, som alle gjelder perioden før rammesøknad kunne være ferdig.

5.2 Brudd på begrunnelsesplikten, fvl. §§ 24 og 25

Fvl. § 25 krever at begrunnelsen skal angi de faktiske forholdene og de regler vedtaket bygger på. Både anførsel 4.3 og 4.4 i klagen krevde selvstendig rettslig vurdering. Ingen av dem er møtt med en begrunnelse som drøfter de rettsreglene klager viste til.

Særlig markant er behandlingen av anførsel 4.4 (forskrift om brannforebygging § 6):

«Brann- og redningssjefen kan ikke se at anførselen er relevant for vurderingen av innkrevingen. TBRT har fortløpende vurdert all dokumentasjon klager har inngitt i saken. Tiltakene klager har presentert, har ikke vært vurdert som tilstrekkelige for å etterkomme innholdet av pålegget av 08.11.2024.»

Påstanden om «fortløpende vurdering» har ikke spor i noe av vedtakene eller i saksfremlegget. Verken forskrift om brannforebygging § 6 eller den risikobaserte tilnærmingen klager har dokumentert (brannkonsept for ferdig bygg og brannsikringsplan for byggefasen fra HRP) er drøftet i noen vurdering klager har mottatt. Begrunnelsen oppfyller ikke § 25.

5.3 Manglende vurdering av om pålegget er oppfylt etter sitt innhold

Sivilombudet uttalte i sak 2009/848 (29. september 2010) om tvangsmulkt etter brann- og eksplosjonsvernloven § 39, mot samme motpart som i foreliggende sak:

«Når det aktuelle pålegget er oppfylt etter sitt innhold, påløper derfor ikke lenger tvangsmulkt. Et krav om innbetaling av mulkt for perioden etter dette vil være uhjemlet.»

Uttalelsen slår fast at vedtaksorganet har plikt til å vurdere om pålegget er oppfylt etter sitt innhold, og at innkreving av mulkt for perioden etter oppfyllelse er uhjemlet. Dette er noe annet og sterkere enn en ren begrunnelsesmangel.

Pålegget av 8. november 2024 krever at avvikene i tilsynsrapporten av 11. januar 2024 lukkes. Pålegget krever ikke installasjon av sprinkleranlegg som sådan. TBRT har selv i saksfremlegg av 16. september 2025 bekreftet at alle avvik unntatt sprinkler er lukket. For det ene gjenstående avviket har klager levert brannsikringsplan for byggefasen og brannkonsept for ferdig bygg, dokumentert risikobasert tilnærming etter forskrift om brannforebygging § 6.

Spørsmålet om pålegget er oppfylt etter sitt innhold er aldri vurdert av TBRT — verken i noen av de tre innkrevingene, i saksfremlegget til klageorganet, eller i klageorganets vedtak.

5.4 Faktafeil avvist uten analyse av virkning, fvl. § 41

Tredje gangs innkreving (sak 24/1007-52) bygger på en opplysning om at klager varslet rammesøknad 11. mai 2025. Varaset ble gitt 11. mai 2026 — dagen før rammesøknaden faktisk ble levert. TBRT skrev feil årstall.

Feilen ble påklaget. Saksfremlegget besvarer anførselen slik:

«Brann- og redningssjefen kan ikke se at anførselen har relevans for innkrevingen av tvangsmulkt. Feilen har ikke virket inn på resultatet av saksbehandlingen, altså innkrevingen av tvangsmulkt.»

Fvl. § 41 krever en konkret vurdering av om feilen kan ha virket inn på vedtakets innhold. En slik vurdering er ikke foretatt. Feilen fremstiller klager som en part som har gitt tomme løfter om rammesøknad i over ett år. En feil med slikt meningsinnhold kan åpenbart virke inn på forholdsmessighetsvurderingen av fortsatt innkreving. Avvisningen uten begrunnet analyse er i strid med både § 41 og utredningsplikten etter § 17.

5.5 Manglende ny forholdsmessighetsvurdering under vesentlig endrede forhold

Klagen punkt 4.5 anførte at kr 2 000 per dag — kr 730 000 per år — virker mot sitt eget formål når det tapper prosjektøkonomien i det prosjektet som skal gjennomføre brannsikringen, og at situasjonen etter rammesøknadens innlevering er vesentlig endret.

Saksfremlegget avviser anførselen slik:

«Klagen gjelder selve innkrevingen av tvangsmulkten, ikke størrelsen på tvangsmulkten. Størrelsen på tvangsmulkten er allerede vurdert ved klagebehandlingen av vedtak om tvangsmulkt.»

Anførselen gjaldt ikke størrelsen i sin alminnelighet, men forholdsmessigheten av *fortsatt innkreving* under endrede forhold — innlevert rammesøknad, lukkede avvik unntatt sprinkler, avviklet drift. TBRT selv erkjente den endrede situasjonen én uke etter at klagen ble sendt, da de 25. juni 2026 satte videre innkreving i bero med henvisning til «realisme i omsøkt byggeprosjekt». Den samme realitetsvurderingen ble ikke anvendt på de innkrevde periodene, og klagers anførsel om det ble ikke behandlet.

5.6 Oppsummering

Mønsteret i saksbehandlingen er at sentrale rettslige anførsler møtes med betraktninger om tidsbruk eller med påstander uten dokumentert vurdering. Rettsanvendelsen klager har bygget på — plan- og bygningsloven §§ 29-4 og 31-2, forskrift om brannforebygging § 6, og TBRTs plikt etter Sivilombudets 2010-uttalelse til å vurdere om pålegget er oppfylt etter sitt innhold — er ikke drøftet i noen av vedtakene som ligger til grunn for innkrevingene på til sammen kr 184 000.

6. Hva vi ber om

Vi ber Sivilombudet om en uttalelse om saksbehandlingen i TBRTs sak 24/1007, nærmere bestemt om

- a. utredningsplikten etter fvl. § 17 er oppfylt,
- b. begrunnelsesplikten etter fvl. §§ 24 og 25 er oppfylt,
- c. TBRT har foretatt den vurderingen Sivilombudet i sak 2009/848 la til grunn at vedtaksorganet plikter å gjøre — om pålegget er oppfylt etter sitt innhold,
- d. avvisningen av faktafeilen i tredje gangs innkreving oppfyller kravene i fvl. § 41, og
- e. forholdsmessighetsvurderingen ved fortsatt innkreving under vesentlig endrede forhold har vært forsvarlig.

Vi er innforstått med at Sivilombudets uttalelse ikke er bindende og ikke kan oppheve vedtak eller frafalle krav. Uttalelsen vil likevel være sentralt dokument i klagers videre dialog med TBRT og i en senere søknad til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om frafall av påløpt tvangsmulkt etter brann- og eksplosjonsvernloven § 39.

Opplysning om tvangsinndriving: Klager har 6. oktober 2026 mottatt forkynnelse fra Namsfogden i Trøndelag (saknummer S2026-026646). Innkrevingen av kr 184 000 er overlatt til namsmyndighetene. Vi ber om at saken behandles så raskt forholdene tillater.

Vi stiller gjerne til utdyping, og vil ettersende tilleggsdokumentasjon dersom Sivilombudet ønsker det.

Med vennlig hilsen

Eirik Larsen

daglig leder, Kodeworks Eiendom AS

Fjordgata 30, 7010 Trondheim

Telefon: 416 70 269

E-post: eirik.larsen@kodeworks.no

Vedlegg

1. Pålegg om brannsikring, TBRT 08.11.2024 (sak 24/1007-27)
2. Vedtak om løpende tvangsmulkt, TBRT 07.05.2025
3. TBRTs saksfremlegg til klageorganet 16.09.2025 (bekrefter at alle avvik unntatt sprinkler er lukket)
4. 1. gangs innkreving, TBRT 19.03.2026 (sak 24/1007-45)
5. 2. gangs innkreving, TBRT 17.04.2026 (sak 24/1007-46)
6. 3. gangs innkreving, TBRT 03.06.2026 (sak 24/1007-52)
7. Klage på innkrevingene, Kodeworks Eiendom AS 18.06.2026
8. Bero-beslutningen, TBRT 25.06.2026 (sak 24/1007-63)
9. Vedtak om utsatt iverksetting og oppreisning av klagefrist, TBRT 26.06.2026 (sak 24/1007-62)
10. Saksfremlegg til klageorganet, TBRT 26.06.2026 (sak 24/1007-61)
11. Møteprotokoll fra klageorganet 25.08.2026, sak 3/26
12. Orientering om vedtaket, TBRT 02.09.2026 (sak 24/1007-65)
13. Brannsikringsplan for byggefasen, HRP februar 2026
14. Brannkonsept for ferdig bygg, februar 2026
15. Forkynnelsesbrev fra Namsfogden i Trøndelag 06.10.2026 (sak S2026-026646)
16. Sivilombudets uttalelse i sak 2009/848, 29.09.2010